

Clase 5 — Nulidades objeto societario

Sociedades Civiles y Comerciales • UBA • Curso intensivo 2026

Prof. Maximiliano Lucas Romei

El objeto social y las nulidades

El objeto social debe ser:

- lícito;
- posible;
- preciso;
- determinado.

La Ley General de Sociedades distingue tres situaciones diferentes:

1. sociedad con **objeto ilícito** (art. 18);
2. sociedad con **objeto lícito que desarrolla actividad ilícita** (art. 19);
3. sociedad con **objeto prohibido en razón del tipo** (art. 20).

Aunque los tres supuestos conducen a la nulidad o disolución, responden a fundamentos distintos y producen consecuencias parcialmente diferentes.

Artículo 18

Sociedad de objeto ilícito

Existe objeto ilícito cuando la actividad prevista en el contrato es contraria al ordenamiento jurídico.

La ilicitud se encuentra presente desde el nacimiento de la sociedad.

Ejemplos

- tráfico de estupefacientes;
- contrabando;
- explotación de juegos clandestinos;
- comercialización ilícita de armas.

La ilicitud recae sobre el propio objeto social.

Consecuencias del artículo 18

La sociedad es:

- nula de nulidad absoluta.

Los socios:

- no pueden invocar la existencia de la sociedad;
- no pueden reclamar restitución de aportes;
- no pueden exigir utilidades;
- no pueden reclamar contribución a las pérdidas.

En cambio,

los terceros de buena fe sí pueden invocar la existencia de la sociedad frente a los socios.

Liquidación

Declarada la nulidad:

- el juez designará al liquidador;
- se realizará el activo;
- se cancelará el pasivo;
- se indemnizarán los daños ocasionados.

Remanente

A diferencia del régimen general,
el remanente **no se distribuye entre los socios**.

Ingresa al patrimonio del Estado para el fomento de la educación común de la jurisdicción correspondiente.

Responsabilidad

Los socios,
los administradores,
y quienes hubieren actuado como tales,
responden:

- ilimitadamente;
- solidariamente;

por:

- el pasivo social;
- los perjuicios ocasionados.

La ley agrava la responsabilidad como consecuencia de haber constituido una sociedad con un objeto prohibido por el ordenamiento jurídico.

Artículo 19

Sociedad de objeto lícito con actividad ilícita

Aquí el objeto social es perfectamente válido.

Lo ilícito aparece durante la ejecución de la actividad.

Ejemplo

Objeto:

| Comercialización de productos electrónicos.

Actividad desarrollada:

| Contrabando.

El contrato es inicialmente válido.

La ilicitud aparece posteriormente en la actuación de la sociedad.

Consecuencias del artículo 19

La sociedad será:

- disuelta;
- liquidada.

Se aplican, en principio, las consecuencias del artículo 18.

Diferencia fundamental

Los socios que acrediten haber actuado de buena fe quedan excluidos:

- de la pérdida del remanente;
- de la responsabilidad agravada prevista para quienes participaron en la actividad ilícita.

Artículo 20

Objeto prohibido en razón del tipo

No existe aquí una actividad ilícita.

La actividad puede ser perfectamente lícita.

Lo prohibido es que ese tipo societario desarrolle esa actividad.

Ejemplo

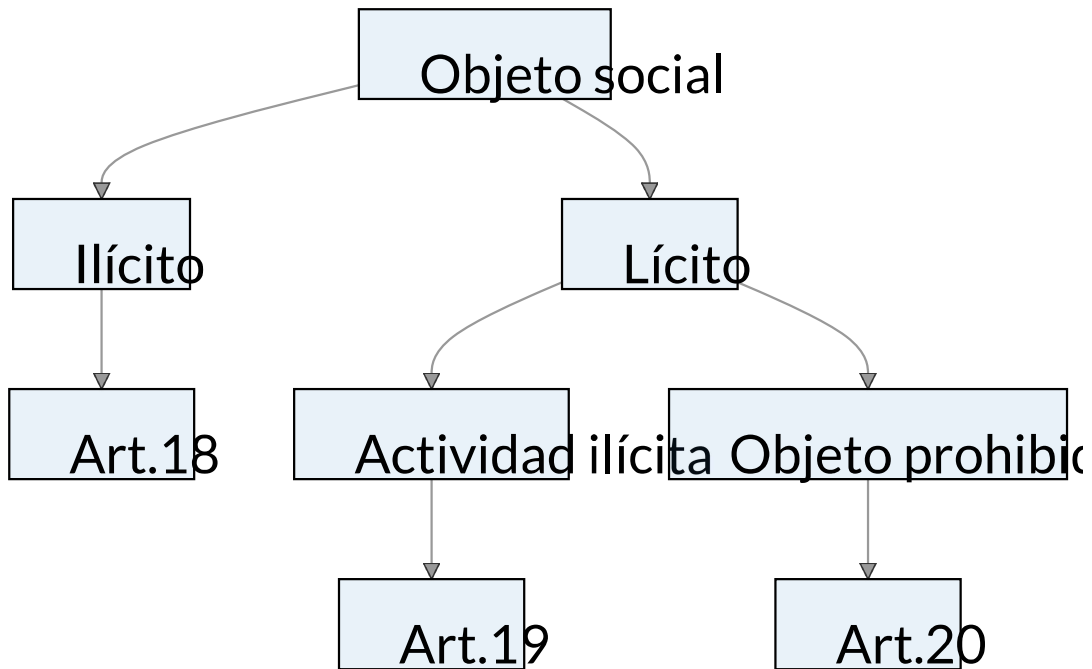
Una sociedad colectiva constituida para realizar una actividad reservada legalmente a una sociedad anónima.

La incompatibilidad surge del tipo elegido.

Comparación

Art. 18	Art. 19	Art. 20
Objeto ilícito	Objeto lícito	Objeto lícito
La ilicitud existe desde la constitución	La ilicitud aparece durante la actividad	La prohibición deriva del tipo societario
Nulidad absoluta	Disolución y liquidación	Nulidad absoluta
Remanente al Estado	Buena fe puede excluir ciertas sanciones	Remanente conforme a la liquidación común

Esquema final



Recordar

Art. 18

La ilicitud está en el contrato.

Art. 19

La ilicitud está en la actividad.

Art. 20

La ilicitud está en el tipo societario elegido.

Speaker notes